

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2741/2541

นาง ขวัญ เรือน กิ่ง ทอง สุข
นางสาว ชำนาญ พึ่ง พิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1299, มาตรา 1336, มาตรา 1623

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 34

ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุส. ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ และพระภิกษุส. ไม่ได้จำหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือทำพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอื่น ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่ง เป็นวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ดังนี้ไม่ว่าโจทก์จะซื้อมาโดย สุจริตหรือไม่ก็ตาม โจทก์ก็ย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท เพราะตามพระราช บัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 มาตรา 34 ที่วัดจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราช บัญญัติเท่านั้น โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่24445 โดยซื้อมา จากพระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริง จำเลยและบริวารได้ปลุกบ้านอาศัยอยู่บนที่ดินแปลง ดังกล่าวและไม่ได้ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อาศัยต่อไป ขอ ให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 24445 และ

ห้ามไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอีกต่อไป ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบิรวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไป

จำเลยให้การว่า เมื่อปี 2522 จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินตามฟ้องจากพระภิกษุสมาน สมบูรณ์ และได้ชำระราคาที่ดินให้แก่พระภิกษุสมานครบถ้วนแล้ว กับได้ทวงถามให้พระภิกษุสมานโอนที่ดินให้แก่จำเลยตามสัญญา แต่เนื่องจากขณะนั้นพระภิกษุสมานอยู่ในระหว่างอาพาธ ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลยได้ นับแต่จำเลยกับพระภิกษุสมานได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามฟ้องกัน พระภิกษุสมานได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินตามฟ้องให้จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมา และยึดหน่วงไว้จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลย จำเลยได้ครอบครองที่ดินตามฟ้องมาตั้งแต่ปี 2522จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี 2530 พระภิกษุสมานได้มรณภาพที่วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น นายอุ่น นันทดี ได้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมานต่อศาล และศาลได้มีคำสั่งตั้งนายอุ่นเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมานนายอุ่นในฐานะผู้จัดการมรดกจึงมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินและจัดการชำระหนี้จากกองมรดกของพระภิกษุสมานตามภาระหนี้สินที่พระภิกษุสมานมีอยู่ก่อนมรณภาพต่อบุคคลภายนอกและจำเลย แต่นายอุ่นไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกไม่ได้โอนที่ดินตามฟ้องให้แก่จำเลย จำเลยสืบทราบว่านายอุ่นได้ทำสัญญาขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์ ทั้ง ๆ ที่นายอุ่นทราบดีอยู่แล้วว่าพระภิกษุสมานได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้กับจำเลย และจำเลยได้ชำระราคาที่ดินให้แก่พระภิกษุสมานครบถ้วนแล้ว ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้อง และโจทก์ก็ได้รับซื้อที่ดินตามฟ้องไว้โดยไม่สุจริต โดยรู้ว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินตามฟ้อง การซื้อขายที่ดินตามฟ้องโจทก์ไม่เคยสอบถามจำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองในที่ดินว่าจำเลยครอบครองที่ดินในฐานะอย่างไรหรือไม่ เมื่อมีการซื้อขายที่ดินตามฟ้อง

แล้วก็ได้จดทะเบียนจำนองต่อนางรัชนี สดรุง ในวันเดียวกันโดยผู้รับจำนองก็รู้ถึงสิทธิของจำเลย เป็นการรับจำนองโดยไม่สุจริต การกระทำของนายอุ้น โจทก์ และนางรัชนีเป็นการสมคบกันเพื่อฉ้อฉลจำเลยเป็นการดำเนินการไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยจึงมีสิทธิยึดหน่วงที่ดินตามฟ้อง การครอบครองอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินของจำเลยจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 24445 และห้ามไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับอีกต่อไปให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เดิมพระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่24445 เนื้อที่ 5 ไร่ 19 ตารางวา จำเลยปลูกบ้าน 1 หลังและทำบ่อเลี้ยงปลาอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวพระภิกษุสมานจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น จนถึงวันมรณภาพวัดศรีบุญเรืองจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก ศาลได้มีคำสั่งตั้งนายอุ้น นันท์ดี เป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมาน หลังจากนั้นโจทก์ยื่นฟ้องวัด

ศรีบุญเรืองและนายอุ่นในฐานะผู้จัดการมรดกให้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ ต่อมามีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วนายอุ่นได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมาฟ้องขับไล่จำเลยเป็นคดีนี้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากพระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528 แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากพระภิกษุสมานอาพาธ ครั้นปี 2530พระภิกษุสมานมรณภาพ และนายอุ่น นันทดี ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมานตามคำสั่งศาล แต่นายอุ่นไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์จึงยื่นฟ้องวัดศรีบุญเรืองและนายอุ่นให้โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ต่อมา มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลพิพากษาตามยอม หลังจากนั้นนายอุ่นได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623บัญญัติว่า ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม ปรากฏตามสารบัญญัติจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 3 ว่านายผ่อง เอมแยม จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่พระภิกษุสมานเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2516 และตามสำเนาคำสั่งศาลเอกสารหมายเลข 11 มีข้อความระบุว่าพระภิกษุสมานจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองตั้งแต่ปี 2519 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2530อันเป็นวันมรณภาพ และที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุสมานได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศ พระภิกษุสมานไม่ได้จำหน่ายไปในระหว่างมีชีวิตหรือทำพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอื่นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดศรีบุญเรือง นายอุ่นในฐานะผู้จัดการมรดกของพระภิกษุสมานชอบที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้

ตกเป็นสมบัติของวัดศรีบุญเรืองเสียก่อนตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นการที่นายอ่อน
จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยตรงจึงเป็นการไม่ชอบเมื่อที่ดินพิพาท
ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดไม่ว่าโจทก์จะซื้อมาโดยสุจริตหรือไม่
โจทก์ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ เพราะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 34
บัญญัติว่าที่วัดจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ที่จะฟ้องขับไล่จำเลยได้ ซึ่งอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนทั้งเป็นข้อกฎหมายที่ได้ความจากพยานเอกสารในสำนวนจึง
เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ ศาลมีอำนาจยกขึ้น
วินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีได้แม้คู่ความฝ่ายใดมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างก็ตาม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สมคิด ไตรโสรัส-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-อธยา ดิษยนบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ